

Clase 3 — Responsabilidad

Sociedades Civiles y Comerciales · UBA · Curso intensivo
2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Responsabilidad de los socios

¿Quién responde por las deudas sociales?

Cuando una sociedad contrae una obligación surge una pregunta fundamental:

¿Quién responde frente al acreedor?

La respuesta depende del régimen de responsabilidad previsto para cada tipo societario.

La primera obligada es siempre la **sociedad**, porque posee personalidad jurídica y patrimonio propio.

La cuestión consiste en determinar si, además de la sociedad, pueden responder también los socios.

Objetivos de la clase

Al finalizar esta unidad el estudiante podrá:

- diferenciar responsabilidad **limitada e ilimitada**;
- comprender la responsabilidad **subsidiaria**;
- diferenciar **solidaridad y mancomunidad**;
- identificar el régimen de la **SRL**;
- identificar el régimen de la **sociedad colectiva**;
- resolver casos prácticos.

La personalidad jurídica

La sociedad constituye un **sujeto de derecho distinto de sus socios.**

Como consecuencia:

- posee patrimonio propio;
- celebra contratos;
- adquiere derechos;
- contrae obligaciones;
- responde por sus deudas.

La existencia de una persona jurídica distinta constituye el punto de partida para comprender todo el régimen de responsabilidad.

Dos patrimonios distintos

Sociedad	Socios
Posee patrimonio social propio .	Conservan su patrimonio personal .
Es la primera obligada por las deudas sociales.	Su patrimonio sólo queda alcanzado cuando el régimen legal lo permite.
Los acreedores persiguen, en principio, bienes sociales.	La extensión y el orden del reclamo dependen del tipo societario.

Idea central: la separación patrimonial es el punto de partida; luego debe analizarse el régimen de responsabilidad de los socios.

Segunda pregunta

¿Cuándo puede reclamarse al socio?

Esta pregunta no se refiere al monto.

Se refiere al **orden** en que pueden perseguirse los distintos patrimonios.

Las respuestas posibles son:

- responsabilidad **directa**;
- responsabilidad **subsidiaria**.

Responsabilidad subsidiaria

La responsabilidad es subsidiaria cuando el patrimonio del socio constituye un **patrimonio de respaldo**.

El acreedor debe dirigirse primero contra:

| **la sociedad**

Sólo si el patrimonio social resulta insuficiente podrá avanzar contra los socios.

¿Qué significa “primero”?

Secuencia del reclamo

Deuda social



Reclamo contra la sociedad



Ejecución del patrimonio social



Saldo impago



Reclamo contra los socios

La sociedad es el deudor principal. Los socios aparecen cuando el patrimonio social no alcanza.

Beneficio de excusión

La subsidiariedad se vincula con el **beneficio de excusión**.
En términos simples:

Antes de ejecutar el patrimonio personal del socio
deben perseguirse los bienes de la sociedad.

La subsidiariedad describe, por lo tanto, **el orden del reclamo**.

Caso práctico: subsidiariedad

Una **Sociedad Colectiva** debe:

\$120.000.000

Posee bienes por:

\$40.000.000

Etapas	Importe
Deuda social	\$120.000.000
Patrimonio social ejecutado	\$40.000.000
Saldo pendiente	\$80.000.000

Recién entonces podrá reclamarse a los socios.

Subsidiaria no significa limitada

Es uno de los errores más frecuentes.

Concepto	Pregunta que responde
Subsidiaria	¿Cuándo responde?
Limitada / ilimitada	¿Hasta dónde responde?

Por eso una responsabilidad puede ser simultáneamente:

- subsidiaria;
- ilimitada.

Como ocurre en la **sociedad colectiva**.

Tercera pregunta

¿Por cuánto puede reclamarse a cada socio?

Ahora debemos analizar cómo se distribuye la deuda entre varios obligados.

Las alternativas son:

- **solidaridad;**
- **mancomunidad.**

Esta pregunta es distinta de saber cuándo responde el socio y hasta dónde queda comprometido su patrimonio.

Responsabilidad solidaria

Cuando existe solidaridad:

El acreedor puede exigir **la totalidad de la deuda a cualquiera de los socios.**

No necesita dividir previamente el reclamo.

Puede demandar:

- a todos;
- a algunos;
- o solamente a uno.

Caso práctico: solidaridad

Tres socios. Saldo insoluto:

\$90.000.000

El acreedor puede reclamar:

Socio	Reclamo posible
Ana	\$90.000.000
Bruno	\$90.000.000
Carlos	\$90.000.000

El acreedor **elige contra quién reclamar.**

¿Qué ocurre si Ana paga?

La deuda queda extinguida frente al acreedor.

Pero Ana no soportará necesariamente toda la carga.

Acreedor → Ana paga el total → deuda extinguida

Después, en las relaciones internas:

- regreso contra Bruno;
- regreso contra Carlos.

La solidaridad protege al acreedor. La distribución definitiva se resuelve después entre los socios.

Acción de regreso

Plano externo

El acreedor puede cobrar el total al obligado solidario elegido.

Plano interno

Quien pagó puede reclamar a los restantes la parte correspondiente.

Importa la tutela del crédito.

Importa la distribución definitiva de la carga.

La solidaridad no significa que uno de los socios deba soportar definitivamente toda la deuda.

Responsabilidad mancomunada

En la mancomunidad ocurre exactamente lo contrario.

Cada obligado responde **solamente por su parte**.

Ejemplo: tres deudores y una deuda de **\$90.000.000**.

Deudor	Parte exigible
Ana	\$30.000.000
Bruno	\$30.000.000
Carlos	\$30.000.000

El acreedor no puede exigir los \$90.000.000 a uno solo.

¿Qué pasa si uno es insolvente?

Ana paga \$30.000.000.

Carlos paga \$30.000.000.

Bruno no tiene bienes.

Resultado:

Quedan impagos \$30.000.000.

Ese riesgo lo soporta el acreedor.

No puede trasladar automáticamente la parte de Bruno a Ana.

Solidaridad y mancomunidad

Solidaridad	Mancomunidad
Cada socio puede responder por el total .	Cada socio responde sólo por su cuota .
Favorece al acreedor.	Favorece a los deudores.
Existe acción de regreso.	No resulta necesaria.
El acreedor elige contra quién reclamar.	Debe reclamar a cada uno su parte.

Integrando los conceptos

Ya podemos responder las tres preguntas tomando como modelo la sociedad colectiva.

Pregunta	Sociedad Colectiva
¿Hasta dónde responde?	Ilimitadamente
¿Cuándo responde?	Subsidiariamente
¿Por cuánto responde?	Solidariamente

Las tres respuestas son correctas **al mismo tiempo**.

Caso integral

Tres socios constituyen una sociedad colectiva.

Concepto	Importe
Deuda social	\$150.000.000
Patrimonio social disponible	\$40.000.000
Saldo insoluto	\$110.000.000

Veamos cómo operan sucesivamente las tres categorías.

Caso integral — Primera y segunda etapa

1. Primero responde la sociedad

Se ejecutan los **\$40.000.000** del patrimonio social.

Queda un saldo de:

\$110.000.000

Esto demuestra la responsabilidad **subsidiaria**.

2. Insuficiencia patrimonial

Ahora el acreedor puede reclamar a los socios.

Caso integral — Tercera y cuarta etapa

3. Solidaridad

El acreedor decide reclamar los **\$110.000.000 únicamente a Ana.**

Puede hacerlo porque la responsabilidad es **solidaria.**

4. Ilimitación

Ana había aportado solamente **\$5.000.000**. Sin embargo, pueden quedar alcanzados sus bienes personales embargables.

Esto demuestra la responsabilidad **ilimitada.**

Caso integral — Quinta etapa

Ana paga la totalidad.

¿Pierde definitivamente los \$110.000.000?

No.

Tiene acción de regreso contra Bruno y Carlos.

Recorrido completo:

Deuda \$150 M → patrimonio social \$40 M → saldo \$110 M → Ana paga → regreso contra Bruno y Carlos.

Las tres características

Sociedad colectiva

Característica	Significado
Subsidiaria	Primero se persigue el patrimonio social.
Solidaria	El saldo puede reclamarse íntegramente a cualquiera de los socios.
Ilimitada	La responsabilidad no queda limitada al aporte.

No son sinónimos.

Se complementan.

Error frecuente N° 1

“Responsabilidad ilimitada significa que el acreedor siempre puede reclamar toda la deuda.”

Incorrecto.

La ilimitación solamente indica que el patrimonio comprometido no se limita al aporte.

Que pueda reclamar toda la deuda dependerá de que exista **solidaridad**.

Error frecuente N° 2

“Responsabilidad subsidiaria significa que el socio responde menos.”

Incorrecto.

La subsidiariedad sólo modifica el **orden del reclamo**.
No disminuye el monto de la obligación.

Error frecuente N° 3

“Responsabilidad limitada significa que el socio nunca responde.”

Incorrecto.

El socio puede responder:

- por aportes no integrados;
- por garantías personales;
- por actos ilícitos propios;
- por responsabilidad como administrador;
- por otros supuestos previstos por la ley.

Error frecuente N° 4

“Solidaridad significa que el acreedor puede cobrar varias veces.”

Incorrecto.

Puede reclamar el total a cualquiera de los obligados.
Pero sólo puede cobrar **una única vez** el importe total de la deuda.

Comparación final

Característica	SRL	Sociedad Colectiva
Personalidad jurídica	✓	✓
Patrimonio propio	✓	✓
La sociedad responde por sus deudas	✓	✓
Responsabilidad limitada	✓	X
Responsabilidad ilimitada	X	✓
Responsabilidad subsidiaria	X	✓
Responsabilidad solidaria	X	✓

Esquema general

Tipo societario	Deuda social	Posición de los socios
SRL	Responde la sociedad.	Los socios no responden normalmente por la deuda social.
Sociedad Colectiva	Responde primero la sociedad.	Si no alcanza, responden los socios subsidiaria, solidaria e ilimitadamente.

Este cuadro reemplaza el diagrama y mantiene el contenido legible al exportar a PDF.

Ideas fuerza

Cuando analicen cualquier tipo societario háganse siempre estas tres preguntas:

- 1. ¿Hasta dónde responde el socio?**
- 2. ¿Cuándo puede reclamársele?**
- 3. ¿Por cuánto puede reclamársele?**

Si responden correctamente esas tres preguntas, comprenderán el régimen de responsabilidad de cualquier tipo social.

Para pensar

¿Puede existir una responsabilidad:

- ilimitada;
- subsidiaria;
- pero **no solidaria?**

¿Por qué?

Lo veremos al estudiar otros regímenes especiales previstos por la Ley General de Sociedades.

Cuidado con los conceptos

Es frecuente utilizar estas expresiones como si fueran equivalentes.

No lo son.

Una misma responsabilidad puede ser, al mismo tiempo:

- ilimitada;
- subsidiaria;
- solidaria.

Cada palabra responde una pregunta distinta.

La sociedad colectiva reúne las tres características

El artículo 125 LGS dispone que los socios responden:

- **subsidiariamente;**
- **ilimitadamente;**
- **solidariamente.**

Por eso la sociedad colectiva constituye el mejor modelo para comprender cómo pueden combinarse estos conceptos.

Speaker notes